

재활용품 매각 계약 일반조건

제1조(총칙) 재활용사업자와 계약상대자는 재활용품 매각 계약서(이하 "계약서" 라 한다)에 기재한 사항에 관하여 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재활용사업자"라 함은 「물품관리법 시행령」 제41조의2 규정에 따라 정부물품 재활용사업자로 선정된 자를 말한다.
2. "계약상대자"라 함은 재활용사업자와 재활용품 매매계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
3. 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 국가계약법령 및 관련규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(계약문서)

- ① 계약문서는 계약서, 「재활용품 매각 계약 일반조건」으로 구성되며 상호 보완의 효력을 가진다.
- ② 재활용사업자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」에서 정한 계약 사항과 관련법령에서 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하지 않는 범위 내에서 당해 재활용품 매매 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 한 하여 명시할 수 있다.
- ③ 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자 간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.
- ④ 계약을 이행함에 있어서 사용하는 언어는 한국어로 함을 원칙으로 하며, 외국어와 한국어를 병행하여 사용한 경우 외국어로 기재된 사항이 한국어와 상이할 때에는 한국어로 기재한 사항이 우선한다.

제4조(통지 등)

- ① 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 "통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.
- ② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.
- ③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그 다음 날부터 효력이 발생한다.
- ④ 계약당사자는 계약이행중 관계법령 및 이 조건 등에 정한 바에 따라 서면으로 정당한 요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다.

제5조(권리양도)

- ① 계약상대자는 물품 인수(물품의 장소적 이전이 필요한 경우에는 장소적 이전 포함, "이하 같다.")의 이행을 위한 목적 이외에는 이 계약에 의하여 발생한 권리를 제3자에게 양도하지 못한다.
- ② 계약상대자가 물품을 직접 인수하지 않고 권리를 제3자에게 양도하여 문제가 발생된 경우에는 계약상대자가 책임을 진다.

제6조(계약보증금) 계약상대자는 계약을 체결할 때 계약체결 전까지 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 (이하 "국가계약법 시행령"이라 한다) 제50조의 규정에 의한 계약보증금을 납부하여야 한다. 다만, 계약상대자의 요청이 있을 때에는 "국가계약법 시행령" 제37조제2항의 규정에 의하여 납부한 입찰보증금을 계약보증금으로 대체 정리할 수 있으며, 입찰보증금과 계약보증금과의 금액에 차이가 있는 경우에는 그 차액을 소정의 절차에 따라 추가로 납부하여야 한다.

제7조(계약보증금의 처리) 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 계약보증금은 국고에 귀속된다.

제8조(계약체결 및 대금납부)

- ① 계약상대자는 낙찰(채택)통지를 받은 후 10일 이내에 소정의 구비서류를 재활용사업자에게 제출하고 계약을 체결하여야 한다.
- ② 계약상대자는 정당한 이유 없이 제1항의 규정에 의한 서류를 제출하지 아니하거나 소정기일 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 계약담당자는 낙찰을 취소할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 계약체결 후 5일 이내에 대금을 일시불로 납부하여야 하며, 매각대금을 납부하지 아니한 경우에는 계약금의 100분의 2.5에 해당하는 연체료를 연체일수에 곱하여 현금으로 납부하여야 한다.

제9조(물품의 인도인수)

- ① 계약상대자는 대금납기일로부터 10일 이내에 해당물품의 인수를 완료하여야 함을 원칙으로 하며, 상호협의를 의하여 조정할 수 있다.
- ② 물품 인도인수 및 계약이행에 소요되는 철거비, 해체비, 상·하차비, 운반비, 계량수수료 등 제반경비 일체는 모두 계약상대자의 부담으로 한다.
- ③ 차량 등의 경우 소유권 이전등록에 필요한 서류(자동차양도증명서 등)를 재활용사업자에게서 발급받은 후 인수하여야 한다.(물품인수 후 발생하는 하자 및 제경비, 모든 사고에 대한 민·형사상의 모든 책임은 계약상대자가 진다.)

제10조(계약이행상의 감독)

- ① 재활용사업자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하

는 경우에는 물품의 인수과정 등 계약이행 상황에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 할 수 있다.

- ② 계약상대자는 재활용사업자의 감독업무 수행에 협력하여야 하며, 재활용사업자는 감독업무를 수행함에 있어 계약상대자의 업무를 부당하게 방해하여서는 아니 된다.

제11조(지체상금)

- ① 계약상대자는 제9조 제1항에서 정한 인수기한 내에 물품을 인수하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 총 계약금액의 1000분의 2.5를 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.
- ② 재활용사업자는 다음 각 호의 1에 해당되어 인수가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.
 1. 천재 · 지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
 2. 재활용사업자의 책임으로 물품 인수가 지연되었거나 중단되었을 경우

제12조(계약기간의 연장)

- ① 계약상대자는 제11조제2항 각호의 1의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체 없이 재활용사업자에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구하여야 한다.
- ② 재활용사업자는 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 필요한 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 재활용사업자는 제1항의 연장청구를 승인하였을 경우에는 제11조의 규정에 의한 지체상금을 부과하여서는 아니 된다.

제13조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)

- ① 재활용사업자는 계약상대자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
 1. 계약상 대금납부기한이 경과하여도 대금을 납부하지 아니한 경우
 2. 계약서상의 인수기한(또는 연장된 인수기한)내에 계약상대자가 계약된 물품의 인수를 거부하거나 완료하지 못한 때
 3. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 인수기일 내에 인수할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우
 4. 제11조제1항의 규정에 의한 지체상금이 "국가계약법 시행령" 제50조제1항의 규정에 의한 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 계약이행 기간을 연장하여도 물품의 인수를 완료할 가능성이 없다고 판단될 경우
 5. 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법 · 부정 행위가 있는 경우
 6. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고

인정될 경우

- ② 재활용사업자는 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지할 때에는 그 사실을 해당 계약상대자에게 통지하고 계약상대자는 제1항의 규정에 의한 해제 또는 해지에 대하여 이의를 신청하거나 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 제1항제1호의 경우에는 재활용사업자가 해제(해지)를 한 후 10일 이내에 이의를 신청할 수 있다.
- ③ 재활용사업자는 계약체결 후 담합 등 기타 부정한 행위로 인하여 부당한 가격으로 계약이 체결되었다고 인정될 때에는 계약을 해제하거나 계약상대자에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 계약상대자는 계약상 기한 내 인수할 수 없다고 인정될 때에는 지체 없이 재활용사업자에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 재활용사업자는 계약을 해제 또는 해지한 경우에는 매각대금(계약보증금이 포함된 경우에는 계약보증금 제외 금액)을 계약상대자에게 반환한다. 다만 계약상대자가 매각물품 인수를 포기할 경우에는 매각대금을 반환하지 아니할 수 있다.
- ⑥ 제5항에 따라 매각대금을 반환할 때 인수가 지체된 경우에는 지체된 일수에 총 계약금액의 1000분의 2.5를 곱하여 산출한 금액과 온비드 수수료 등 입찰비용(위탁 판매수수료 제외)을 추가로 공제하고 반환한다.
- ⑦ 재활용사업자는 매각계약이 해제 또는 해지된 물품에 대하여 「물품관리법 시행규칙」 제51조 제2항에 해당되는 경우 해제·폐기할 수 있다.
- ⑧ 계약상대자 또는 재활용사업자는 계약을 해제 또는 해지한 매각물품에 대하여 물품의 권리(소유권 등)가 있을 경우에는 관련법에 따라 소유권 변경(말소) 등 조치를 취하여야 한다.

제14조(불가항력)

- ① 불가항력이라 함은 태풍·홍수, 기타 악천후(거친 날씨), 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하 "불가항력의 사유"라 한다)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다. 다만, 이는 대한민국 내에서 발생하여 계약이행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.
- ② 재활용사업자는 계약체결 후 천재지변, 기타 불가항력적인 사유로 인하여 계약의 효력을 지속시킬 수 없다고 인정할 때에는 계약을 해제할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대하여 이의를 신청하거나 손해배상을 청구할 수 없다.

제15조(물품의 반출) 계약상대자는 재활용사업자와 협의 후 물품반출계획서를 제출하고 그 계획 일정에 따라 차질 없이 반출하여야 한다.

제16조(비밀엄수의무) 계약상대자는 당해 계약을 통하여 얻은 모든 정보 또는 국가의 기밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

제17조(사고의 책임) 계약상대자는 반출작업 시 안전사고 및 환경오염 등 예방을

위한 조치를 사전에 강구하여 사고방지에 최선을 다하여야 하며, 사고발생시 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제18조(분쟁의 해결)

- ① 매각계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재에 의하여 해결한다(단, 소송이 발생하였을 시에는 재활용 사업자가 속한 소재지의 법원으로 한다)
- ③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분쟁기간 중 매각계약의 수행을 중지하여서는 아니 된다.